

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5541/2542

นายสมจิตต์ โถวสกุล
นายสมมัย โถวสกุล

ผู้ร้อง
ผู้คัดค้าน

ป.พ.พ. มาตรา 28

ผู้ร้องเป็นเพียงพี่ชายร่วมบิดาของผู้คัดค้าน และไม่ปรากฏว่าผู้ร้องได้มีส่วนปกครองดูแลผู้คัดค้านแต่อย่างใด ผู้ร้องจึงมิได้เป็นผู้ปกครองหรือผู้พิทักษ์ผู้ซึ่งปกครองดูแลผู้คัดค้านอยู่ จึงไม่มีสิทธิยื่นคำร้องขอให้ศาลสั่งให้ผู้คัดค้านเป็นคนไร้ความสามารถตาม ป.พ.พ. มาตรา 28

ผู้ร้องยื่นคำร้องว่า ผู้ร้องเป็นพี่ชายร่วมบิดาโดยชอบด้วยกฎหมายของผู้คัดค้าน บิดามารดาของผู้คัดค้านถึง แก่ความตายไปแล้ว หลังจากรดาของผู้คัดค้านถึงแก่ความตาย ผู้คัดค้านป่วยเป็นโรคจิตมีอาการคลุ้มคลั่งไม่สามารถรับผิดชอบตนเองได้ ผู้คัดค้านมีเงินในบัญชีเงินฝากธนาคารเป็นเงิน ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท ขอให้ศาลมีคำสั่งให้ผู้คัดค้าน เป็นคนไร้ความสามารถ และตั้งผู้ร้องเป็นผู้อนุบาล

ผู้คัดค้านยื่นคำคัดค้านว่า ผู้คัดค้านไม่เป็นบุคคลวิกลจริต ผู้ร้องไม่มีอำนาจยื่นคำร้องเพราะไม่ใช่คู่สมรส ผู้บุพการี ผู้สืบสันดาน หรือผู้ปกครองของผู้คัดค้าน ขอให้ยกคำร้อง

ในระหว่างพิจารณาผู้คัดค้านยื่นคำร้องขอให้ศาลวินิจฉัยชี้ขาดเบื้องต้นในปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยวกับอำนาจยื่นคำร้องของผู้ร้อง

ศาลชั้นต้นวินิจฉัยว่า ผู้ร้องไม่ใช่บุคคลตามที่ระบุไว้ใน ป.พ.พ. มาตรา ๒๘ ไม่มีสิทธิยื่นคำร้องขอให้ผู้คัดค้านเป็นคนไร้ความสามารถ ให้ยกคำร้อง

ผู้ร้องอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค ๓ พิพากษายืน

ผู้ร้องฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ป.พ.พ. มาตรา ๒๘ ได้ระบุตัวบุคคลผู้มีอำนาจยื่นคำร้องขอต่อศาลให้สั่งให้บุคคลวิกลจริตเป็นคนไร้ความสามารถไว้แล้ว คือ คู่สมรส ผู้บุพการี ได้แก่ บิดา มารดา ปู่ย่า ตายาย ทวด ผู้สืบสันดาน ได้แก่ ลูก หลาน เหลน ลื้อ รวมทั้งผู้ปกครองและผู้พิทักษ์ ผู้ซึ่งปกครองดูแลบุคคลนั้นอยู่ หรือพนักงานอัยการ ผู้ร้องเป็นเพียงพี่ชาย ร่วมบิดาของผู้คัดค้านเท่านั้น และตามคำร้องก็ไม่ปรากฏว่าผู้ร้องได้มีส่วนปกครองดูแลผู้คัดค้านแต่อย่างใดไม่ ผู้ร้องจึงมิได้เป็นผู้ปกครองหรือผู้พิทักษ์ผู้ซึ่งปกครองดูแลผู้คัดค้านอยู่ ผู้ร้องจึงไม่มีสิทธิยื่นคำร้องขอให้ศาลสั่งให้ ผู้คัดค้านเป็นคนไร้ความสามารถตามบทกฎหมายดังกล่าวข้างต้นได้ ไม่จำเป็นต้องวินิจฉัยฎีกาข้ออื่นของผู้ร้องต่อไป คำพิพากษาของศาลอุทธรณ์ภาค ๓ ชอบแล้ว ฎีกาของผู้ร้องฟังไม่ขึ้น

พิพากษายืน.

(ยงยศ นิสภัตรกุล-ไพโรจน์ คำอ่อน-ม.ล.ไกรฤกษ์ เกษมสันต์)

ศาลจังหวัดสมุทรสาคร - นายระบิล จันทรมิรมย์
ศาลอุทธรณ์ภาค 3 - นางจังหวัด วิเชียรสรรค์

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>